

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κρέουζμπεργκκαζέρνε

Τυρεννέ Καζέρνε

Ζβάιμπρικεν

Ρηνανία-Παλατινάτο

**Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας**

σύμβαση Urkunde Nr. 1400/98 από 06.10.1998 στο πρωτότυπο κείμενο:

KAUFVERTRAG

Διεξήχθη στη Σαρλούις στις 06 Οκτωβρίου 1998. Πριν τον υπογεγραμμένο συμβολαιογράφο;

Μάνφρεντ Μοχρ

με έδρα στο Σαρλούις, εμφανίστηκαν:

1. ως αγοραστής:

Κύριος Ζίγκφριντ Χίλερ, γεν. στις 19.06.1951, κυβερνητικός
υπάλληλος - αναγνωρισμένος μέσω υπηρεσιακής ταυτότητας -,

δρώντας για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Ομοσπονδιακή Διοίκηση
Οικονομικών), εκπροσωπούμενος από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιουσίας Λαντάου, Οδός
Γκαμπελσμπεργκερ 1, 76829 Λαντάου, βάσει εξουσιοδότησης που υπάρχει σε πρωτότυπο από
05.10.1998, εκδοθείσας από τον εκπρόσωπο του προϊσταμένου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας
Περιουσίας Λαντάου.

1. ως αγοραστής:

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας (Ομοσπονδιακή
Διοίκηση Οικονομικών) που
εκπροσωπείται από:

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Περιουσίας Λαντάου,
Γκαμπελσμπεργκερ Στράσε 1,
76829 Λαντάου / στην Πφάλτζ

- στον επόμενο **Ομοσπονδία** αναφερόμενη -

2. ως αγοραστής

αγοραστής 2 α)

α) Εταιρεία Tasc- Bau Handels.- και Γενικός Ανάδοχος για Κατοικίες και Βιομηχανικά Κτίρια ΑΕ, με
έδρα στη Σπίκεντορφ, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δικαστηρίου Χάλε-Σάλκκραϊς υπό
τον αριθμό HRB 9896, εκπροσωπούμενη από τον μοναδικά εξουσιοδοτημένο διευθυντή της, κύριο
Γιόζεφ Ταμπέλιον, έμπορο, γεννηθέντα στις 18.06.1950, με επαγγελματική διεύθυνση στο 66787
Βάντγκασεν, Προβιντσιαλστράσε 168, γνωστός από άτομο.

- αναφερόμενος στη συνέχεια ως **αγοραστής 2 α** -

αγοραστής 2 β),

Κύριος Ρικ Γκέριτς, γεν. στις 21.03.1976, κάτοικος 66482 Ζβάιμπρικεν, Χοφενφελστράσε. 222,
αναγνωρισμένος με την ταυτότητα

- αναφερόμενος στη συνέχεια ως **αγοραστής 2 β** -

- κατωτέρω αναφερόμενοι ως "αγοραστές" -.

Βεβαίωση εκπροσώπησης:

Ο παρών συμβολαιογράφος πιστοποιεί με το παρόν έγγραφο, βάσει της σημερινής του επισκόπησης του εμπορικού μητρώου που τηρείται στο Πρωτοδικείο Χάλε - Ζάαλκραις - HR B 9896 -, ότι

α) η εταιρεία TASC - BAU Εμπορική και Γενική Ανάδοχος για Κατοικίες και Βιομηχανικά Κτίρια Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη εκεί και β) ο κ. Γιόζεφ Ταμπέλιον, ως ανωτέρω, είναι ο μοναδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος που έχει απαλλαγεί από τους περιορισμούς του § 181 BGB.

Οι παρόντες, ενεργώντας όπως αναφέρεται, δήλωσαν:

Κλείνουμε την εξής

**σύμβαση
αγοράς:**

**Αντικείμενο αγοράς / Δηλώσεις ακίνητης
περιουσίας § 1:**

**§1 Δηλώσεις ακίνητης
περιουσίας**

I. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Ομοσπονδιακή Διοίκηση Οικονομικών) είναι η ιδιοκτήτρια του ακινήτου που είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο του Ειρηνοδικείου Ζβάιμπρυκεν, φύλλο 5958.

Αρ. 120 Οικόπεδο Nr. 2885/16 Κτίριο και Ελεύθερος Χώρος, Οδός Ντελαγουέρ
Οδός Λαντστάιλερ 97, 107 Οδός Λουιζιάνα 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Οδός Πενσιλβανία 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Τέξαστραße

Βιρτζίνιαστράße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- σε 103 699 τ.μ. -

II. Η ακίνητη περιουσία είναι επιβαρυνμένη στο Τμήμα II του Κτηματολογίου με μια περιορισμένη προσωπική υπηρεσία (δικαίωμα αγωγού αερίου); παραχωρημένο για την Saar Ferngas AG Σααρμπρύκεν σύμφωνα με την έγκριση της 05.04.1963. Αυτή η επιβάρυνση θα αναληφθεί από τους αγοραστές για

επιβάρυνση περαιτέρω ανοχής. Η ακίνητη περιουσία είναι ελεύθερη από βάρη στην Τμήμα III του Κτηματολογίου. Άλλες μη καταχωρημένες επιβαρύνσεις και περιορισμοί κ.λπ. (π.χ. παλαιές νομικές περιορισμοί) δεν είναι γνωστές, εφόσον δεν προκύπτουν ειδικά από αυτό το πιστοποιητικό. Η Ομοσπονδία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε αυτό το σημείο. Εάν υπάρχουν τέτοιες επιβαρύνσεις, αυτές θα αναληφθούν από τους αγοραστές.

III. Η ακίνητη περιουσία είναι κατασκευασμένη με 26 κατοικίες με συνολικά 337 διαμερίσματα, καθώς και έναν Θερμοηλεκτρικό Σταθμό.

§2 Σύμβαση

I. Ο τμήμα της ακίνητης περιουσίας που επισημαίνεται με κόκκινο στο παράρτημα με τα υφιστάμενα κτίρια n

Οδός Λουιζιάνα 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23, 25,
Οδός Πενσιλβανίας 8, 11-/13, 15, 17,

με συνολικά 71 κατοικίες έχει παραχωρηθεί στους Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με βάση το διεθνές δίκαιο.

II. Η διεθνής παραχώρηση μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών σχετικά με τα παραχωρηθέντα τμήματα ακινήτων παραμένει αμετάβλητη από αυτή τη σύμβαση.

III. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποθέτουν ότι οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εγκαταλείψουν την κατοικημένη περιοχή και τα παραχωρηθέντα τμήματα ακινήτων θα επιστραφούν στην Ομοσπονδία. Ο ακριβής χρόνος επιστροφής δεν είναι γνωστός ούτε στην Ομοσπονδία ούτε στους αγοραστές.

Η διεθνής παραχώρηση εξακολουθεί να διευθετείται από την Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση που οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν επιστρέψουν την κατοικητική περιοχή στην Ομοσπονδία εντός των επόμενων δύο ετών, παραπέμπουμε στη ρύθμιση του § 5 παρ. III.

IV. Στην ακίνητη περιουσία της σύμβασης περιλαμβάνεται επίσης ένας Θερμοηλεκτρικός Σταθμός στο Gebäude Nr. 4233, όπου εργάζονται δύο υπάλληλοι του Ομοσπονδιακού Κράτους ως θερμιστές.

Η Ομοσπονδία έχει ενημερώσει τους αγοραστές για τις νομικές ρυθμίσεις του § 613 a BGB.

V. Επίσης, υπάρχουν οι εξής συμβατικές σχέσεις:

1. Συμβόλαιο Παραχώρησης για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης ευρυζωνικής καλωδίωσης με την TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH από 22.02.1995 / 28.03.1995.

Ο αγοραστής του 2β) εισέρχεται στη θέση της Ομοσπονδίας σε αυτή τη γνωστή σε αυτόν σύμβαση.

2. Σύμβαση για την προμήθεια λιθάνθρακα με την εταιρεία Rheinbraun Handel Süd GmbH. Ο αγοραστής στο 2β) εισέρχεται στη γνωστή σε αυτόν σύμβαση αντί του Ομοσπονδία.

3. Συμφωνία για κοινή χρήση δρόμων και γραμμών με το Studentenwerk
Kaiserslautern από τη σύμβαση αγοράς με την Ομοσπονδία από 15.08.1996.

Οι αγοραστές αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αντί του
Ομοσπονδία απέναντι στο Studentenwerk.

§3 Kaufobjekt.

I. Ο Ομοσπονδία πωλεί στους αγοραστές σύμφωνα με τα 2α) και 2β) στην αναλογία που προκύπτει
από το § 4 παρ. I, την **προαναφερόμενη ακίνητη περιουσία με όλα τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις καθώς και τα στοιχεία** εκτός από την 20-KV Ringleitung που είναι επισημασμένη με
κόκκινο στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 2).

II. Εξαιρείται επίσης μια περίπου 30 τ.μ. επιφάνεια, που είναι επισημασμένη με πράσινο
στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 3), η οποία θα μεταβιβαστεί στους γειτονικούς ιδιοκτήτες
στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ρύθμισης συνόρων.

§ 4 Διάρθρωση του Kaufgegenstands/ Μετρήσεις

Οι αγοραστές αποκτούν τα εξής:

I. Στις εσωτερικές σχέσεις των αγοραστών μεταξύ τους, προβλέπεται η εξής κατανομή
του αντικειμένου της αγοράς:

a) ο αγοραστής 2a) αποκτά τις εκτάσεις που επισημαίνονται με μπλε στο σχέδιο θέσης
(Παράρτημα 3) καθώς και όλες τις Erschließungseinrichtungen, εκτός από τις Heizleitungen,

b) ο αγοραστής 2b) αποκτά τις εκτάσεις που επισημαίνονται με κόκκινο στο σχέδιο θέσης
(Παράρτημα 3) καθώς και τις Heizleitungen, αλλά χωρίς τις υπόλοιπες Erschließungseinrichtungen.

II. Ο αγοραστής 2a) θα υποβάλει αίτηση για τη μέτρηση των τμημάτων εντός τεσσάρων εβδομάδων
μετά την πιστοποίηση αυτής της σύμβασης, σε συνεννόηση με τον αγοραστή 2b). Επιπλέον, ο
αγοραστής 2a) θα προχωρήσει στην κατανομή των τμημάτων που αποκτήθηκαν από τον αγοραστή
2b), όπως απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 4), εντός τεσσάρων εβδομάδων
μετά την πιστοποίηση αυτής της σύμβασης. Όλα τα έξοδα μέτρησης βαρύνουν τον αγοραστή 2a).
Εφόσον η κατοχή δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί στους αγοραστές, η Ομοσπονδία παραχωρεί στον
αγοραστή 2a) τα απαραίτητα δικαιώματα εισόδου για την εκτέλεση της μέτρησης.

§ 5 Σύμβαση εκτέλεσης

I. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη διεθνή σχέση παραχώρησης με τις Ολλανδικές Ένοπλες
Δυνάμεις, αυτή η σύμβαση αγοράς θα εκτελείται μόνο όταν οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις
επιστρέψουν τις περιοχές που έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο θέσης
(Παράρτημα 1) στον Bund.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα τη μετάβαση της κατοχής, των χρήσεων και των βαρών, την ωρίμανση της
τιμής αγοράς που αφορά αυτές τις εκτάσεις και τις μεταβιβάσεις για αυτές τις εκτάσεις.

II. Οι συμβαλλόμενοι υποθέτουν ότι οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα επιστρέψουν τα ακίνητα που τους έχουν παραχωρηθεί στον Ομοσπονδία εντός των επόμενων δύο ετών.

III. Σε περίπτωση που οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν επιστρέψουν την κατοικητική περιοχή ή μέρη αυτής εντός των επόμενων δύο ετών, η Ομοσπονδία θα επιδιώξει την έγκριση των Ολλανδικών Ένοπλων Δυνάμεων για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας σχετικά με τα μέρη που δεν έχουν επιστραφεί στον αγοραστή σύμφωνα με το 2β).

Άρθρο 6 Τιμή αγοράς

I. Η τιμή αγοράς του συμβατικού αντικειμένου που αναφέρεται στο § 3 παρ. I ανέρχεται σε DM 5.182.560,-- (δηλ. Γερμανικό Μάρκο πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα).

II. Από το ποσό των DM 3.262.560,--, το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα του ακινήτου που είναι επισημασμένο με μπλε στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 5). Το ποσό αυτό, για το οποίο ο αγοραστής ευθύνεται σύμφωνα με το εσωτερικό του σχέδιο 2a), είναι ληξιπρόθεσμο ως εξής:

a) Προκαταβολή 1/3 από το ποσό των DM 3.252.560,-- ύψους DM 1.087.520,--, ληξιπρόθεσμο την σημερινή ημέρα της πιστοποίησης. Αυτό το μέρος της τιμής αγοράς έχει ήδη καταβληθεί, κάτι που επιβεβαιώνει η Ομοσπονδία.

b) Πληρωμή ενός τμήματος ύψους DM 2.175.040,-- σε πέντε δόσεις των DM 435.008,--, συν 2% τόκους πάνω από την αντίστοιχη επιτόκια της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας ετησίως από το αντίστοιχο υπόλοιπο από την ημέρα της σημερινής πιστοποίησης αυτής της σύμβασης, με το επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα να είναι καθοριστικό για τον τόκο αυτού του μήνα.

Για την πληρωμή δόσεων ισχύει ο παρακάτω προγραμματισμός λήξης και πληρωμής, ωστόσο προηγούμενες πληρωμές είναι επιτρεπτές.

- 1η Δόση DM 435.008,--, λήγει μετά από 12 μήνες από την υπογραφή του Kaufvertrag, δηλαδή στις 06.10.1999, συν 2 % τόκοι πάνω από τον αντίστοιχο επιτόκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας από το ποσό των DM 2.175.040,--,

- 2η Δόση DM 435.008,--, λήγει μετά από 24 μήνες από την υπογραφή του Kaufvertrag, δηλαδή στις 06.10.2000, συν 2 % τόκοι πάνω από τον αντίστοιχο επιτόκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας από το ποσό των DM 1.740.032,--,

- 3η Δόση DM 435.008,--, λήγει μετά από 36 μήνες από την υπογραφή του Kaufvertrag, δηλαδή στις 06.10.2001, συν 2 % τόκοι πάνω από τον αντίστοιχο επιτόκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας από το ποσό των DM 1.305.024,--,

- 4η δόση DM 435.008, --, ληξιπρόθεσμη μετά από 48 μήνες από την ολοκλήρωση της σύμβασης Kaufvertrag, δηλαδή μέχρι τις 06.10.2002, συν 2% τόκους πάνω από την εκάστοτε επιτόκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας από το ποσό των DM 870.016, --,

- 5. Δόση DM 435.008,--, ληξιπρόθεσμη στο τέλος 60 μηνών μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 06.10.2003, συν 2 % τόκοι πάνω από τον εκάστοτε επιτόκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας από το ποσό των DM 435.008,--.

Οι τόκοι υπολογίζονται από την Ομοσπονδία σύμφωνα με το εκάστοτε χρονικό σημείο λήξης των δόσεων, ζητούνται ξεχωριστά από τους αγοραστές και πρέπει να πληρωθούν εντός τεσσάρων εβδομάδων από την αίτηση στον λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Ταμείου Ντίσελντορφ, Κεντρική Τράπεζα Ντίσελντορφ, BLZ 300 000 00, Αριθμός Λογαριασμού 30 001 040, αναφέροντας τον σκοπό χρήσης "Πληρωμές τόκων Κρόιτςμπεργκ-κατοικητική περιοχή, Ζβάιμπρικεν, Κεφάλαιο 0807, Τίτλος 13101".

III. Ένα ποσό ύψους DM 1.920.000,-- αφορά το τμήμα του ακινήτου που επισημαίνεται με κόκκινο στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 5).

Το ποσό, για το οποίο ο αγοραστής κατά το εσωτερικό του σχέδιο ευθύνεται σύμφωνα με το 2β), είναι ληξιπρόθεσμο για πληρωμή εντός τριών εβδομάδων μετά από γραπτή ειδοποίηση από την Ομοσπονδία.

Η ειδοποίηση της Ομοσπονδίας γίνεται αμέσως μετά την επιστροφή των τμημάτων του ακινήτου από τις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις ή μετά την έγκριση των Ολλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των τμημάτων του ακινήτου που σας έχουν παραχωρηθεί.

Σε περίπτωση επιστροφής μεμονωμένων κτιρίων ή τμημάτων ακινήτου, ένα αντίστοιχο ποσό από DM 1.920.000,-- είναι ληξιπρόθεσμο για πληρωμή εντός τριών εβδομάδων μετά από γραπτή ειδοποίηση από την Ομοσπονδία. Το ύψος του ποσού καθορίζεται με βάση την αναλογία της επιφάνειας των κατοικιών των κτιρίων που περιλαμβάνονται στην μερική επιστροφή προς τη συνολική επιφάνεια των κτιρίων που επισημαίνονται με κόκκινο στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 1).

IV. Το ποσό σύμφωνα με την παράγραφο II.α) καταβάλλεται εφάπαξ στην Κεντρική Ταμειακή Υπηρεσία της Ομοσπονδίας Κομπλεντς, Κεντρική Τράπεζα Κομπλεντς, BLZ 570 000 00, Λογαριασμός Nr. 570 010 01, αναφέροντας τον σκοπό χρήσης "Πληρωμή τιμής αγοράς κατοικητικής περιοχής Κρόιτςμπεργκ, Ζβάιμπρικεν, Κεφάλαιο 0807 Τίτλος 131 01."

Τα τμήματα σύμφωνα με την παράγραφο II.β) και την παράγραφο III πρέπει να καταβληθούν στην Ομοσπονδιακή Ταμείο Ντίσελντορφ, Κεντρική Τράπεζα Ντίσελντορφ, BLZ 300 000 00, Λογαριασμός Nr. 30 001 040, αναφέροντας τον σκοπό χρήσης "Πληρωμή δόσεων Κρουζμπεργκ-Κατοικία, Ζβάιμπρικεν, Κεφάλαιο 0807 Τίτλος 131 01."

V. Για την έγκαιρη πληρωμή δεν έχει σημασία η ημερομηνία αποστολής, αλλά η ημερομηνία πίστωσης στους ανωτέρω λογαριασμούς των Ομοσπονδιακών Ταμείων. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, οφείλονται τόκοι καθυστέρησης ύψους 3% πάνω από τον εκάστοτε επιτόκιο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, με τον επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημέρα ενός

Ο ισχύων μηνιαίος συντελεστής έκπτωσης για κάθε ημέρα τόκου αυτού του μήνα είναι καθοριστικός. Επιπλέον, οι αγοραστές σε περίπτωση καθυστέρησης υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Ομοσπονδία για όλες τις άλλες αποδεδειγμένες ζημιές από καθυστέρηση και τα έξοδα υπενθύμισης. Στις άλλες αποδεδειγμένες ζημιές από καθυστέρηση περιλαμβάνεται ιδίως και η διαφορά μεταξύ του προαναφερόμενου επιτοκίου και ενός υψηλότερου επιτοκίου για δάνεια της Ομοσπονδίας για την κάλυψη των δαπανών της.

Οι αγοραστές υποβάλλονται λόγω των υποχρεώσεων πληρωμής που αναλαμβάνονται σε αυτό το πιστοποιητικό στην άμεση εκτέλεση από τον δικαιούχο σε όλη τους την περιουσία.

Στον δικαιούχο πρέπει να παραδίδεται ανά πάσα στιγμή εκτελεστή έκδοση αυτού του πιστοποιητικού, χωρίς απόδειξη των γεγονότων από τα οποία εξαρτάται η λήξη της απαίτησης.

Ο συμβολαιογράφος έχει επισημάνει το § 454 BGB. Αυτή η διάταξη καταργείται, έτσι ώστε να παραμείνουν στον πωλητή τα νόμιμα δικαιώματα υπαναχώρησης.

§ 7 Υποθήκη / τραπεζική εγγύηση

I. Για την εξασφάλιση όλων των μη εκπληρωμένων απαιτήσεων πληρωμής του Ομοσπονδία που προκύπτουν από αυτή τη σύμβαση - συμπεριλαμβανομένων και των υπό όρους - ο Ομοσπονδία καταχωρεί μια βιβλιακή υποθήκη ύψους DM 10.000.000,-- (δηλαδή Γερμανικό Μάρκο δέκα εκατομμύρια) η οποία από σήμερα θα επιβαρύνεται με 18% (οκτώβο και δέκα τοις εκατό) ετήσιο τόκο. Ο Ομοσπονδία εγκρίνει με τη συγκατάθεση των αγοραστών την καταχώρηση μιας τέτοιας βιβλιακής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας που αναφέρεται στην § 1 παράγραφος I. και υπέρ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ομοσπονδιακή Διοίκηση Οικονομικών), εκπροσωπούμενη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιουσίας Λαντάου -καλούμενη στο εξής "Δανειστής"-.

Η Υποθήκη είναι να καταχωρηθεί ως εξής:

I. Η Υποθήκη είναι από σήμερα με 18 τοις εκατό ετησίως να επιβαρύνεται με Τόκους. Οι Τόκοι καταβάλλονται κάθε φορά την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους αναδρομικά.

2. Η υποθήκη είναι απαιτητή.

Λόγω του ποσού της υποθήκης μαζί με τους τόκους, η Ομοσπονδία υποτάσσεται στην άμεση εκτέλεση της belasteten ακίνητης περιουσίας με τον τρόπο που η εκτέλεση από αυτό το έγγραφο είναι επιτρεπτή κατά του εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η Ομοσπονδία εγκρίνει και αιτείται **ανεπίστρεπτα** την καταχώριση αυτής της ρήτρας υποταγής στο κτηματολόγιο.

Όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την εγκαθίδρυση της υποθήκης βαρύνουν τον αγοραστή σύμφωνα με το 2α).

Η Ομοσπονδία σκοπεύει, μετά την υποβολή της αποδεικτικής μεταβολής από το κτηματολόγιο σχετικά με τις περιοχές που επισημαίνονται με μπλε στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 3), να διαγράψει την υποθήκη από τα υπόλοιπα τμήματα του οικοπέδου αριθ. 2885/16 και να διατηρήσει αυτή την υποθήκη μόνο στις περιοχές που επισημαίνονται με μπλε στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 3).

Η Υποθήκη αναλαμβάνεται από τον αγοραστή σύμφωνα με το 2α) για την εμπράγματη ευθύνη.

Η Ομοσπονδία θα μεταβιβάσει την Υποθήκη κατόπιν αιτήματος των αγοραστών στην κατά τα κατωτέρω παράγραφο II. εγγυητική Γερμανική Εμπορική Τράπεζα για τις υποχρεώσεις πληρωμής των αγοραστών, μόλις λάβει πλήρως τις Εγγυήσεις που περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο II.

II. Οι αγοραστές του 2α) υποχρεούνται απέναντι στην Ομοσπονδία που το αποδέχεται, εντός δεκατεσσάρων ημερών μετά την παραλαβή της κασταρικής αποδεικτικής μεταβολής σχετικά με τις περιοχές που επισημαίνονται με μπλε στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 3) να παραδώσουν στην Ομοσπονδία για τη διασφάλιση της υπόλοιπης τιμής αγοράς ύψους DM 4.095.040,-- καθώς και για τη διασφάλιση της υπό όρους υποχρέωσης πληρωμής σύμφωνα με το § 11 παρ. III αυτής της σύμβασης ύψους DM 5.817.440,-- τις παρακάτω αυτοδύναμες τραπεζικές εγγυήσεις μιας κορυφαίας γερμανικής εμπορικής τράπεζας:

α) Τραπεζική εγγύηση ύψους DM 2.175.040,-- συν τις οφειλόμενες Τόκοι σύμφωνα με το § 6 παράγραφος II.b) και παράγραφος V., καθώς και τα έξοδα σύμφωνα με το § 767 παρ. 2 BGB για την εξασφάλιση της υποχρέωσης πληρωμής σύμφωνα με το § 6 παρ.

II.b). Τραπεζική εγγύηση ύψους DM 1.920.000,-- συν Zinsen και κόστη σύμφωνα με το § 767 HGB για την υποχρέωση πληρωμής σύμφωνα με το § 6 παράγραφος III.,

γ) Τραπεζική εγγύηση ύψους DM 5.817.440,-- συν Zinsen και κόστη σύμφωνα με το § 767 BGB για την εξασφάλιση της υπό όρους υποχρέωσης πληρωμής σύμφωνα με το § 11 παράγραφος III. Αυτή η τραπεζική εγγύηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για απαιτήσεις που προκύπτουν από άλλες παραβιάσεις της σύμβασης από την Ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδία συμφωνεί ήδη σε κάθε αντίστοιχη μείωση των εγγυήσεων στα αντίστοιχα ακόμη ανοιχτά μέρη των εγγυημένων απαιτήσεων. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται παραπάνω στα γράμματα b) και c) μπορούν να έχουν περιορισμένη διάρκεια, πρέπει όμως να είναι έγκυρες τουλάχιστον για περίοδο πέντε ετών από την ημέρα της επικύρωσης αυτής της σύμβασης αγοράς.

§ 8 Παράδοση κατοχής

I. Η κατοχή στα μπλε επισημασμένα τμήματα του Σχεδίου θέσης (παράρτημα) καθώς και σε όλες τις πωληθείσες κύριες Erschließungseinrichtungen του συνολικού αντικειμένου αγοράς (οδούς συμπεριλαμβανομένου του οδικού φωτισμού με δίκτυο καλωδιώσεων, Δεξαμενές απορροής βροχής μαζί με Σωλήνες Αποχέτευσης, Heizleitungen, σωλήνες νερού και Χαμηλής τάσης καλωδιώσεις - αντίστοιχα μέχρι τις συνδέσεις των σπιτιών) μεταβιβάζεται σήμερα, την ημέρα της επικύρωσης αυτής της σύμβασης, στους αγοραστές.

II. Η κατοχή της περιοχής που επισημαίνεται με κόκκινο στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 5) μεταβιβάζεται μόνο μετά την επιστροφή αυτής της περιοχής από τις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ομοσπονδία ή μετά την έγκριση των Ολλανδικών Ένοπλων Δυνάμεων για τη μεταγραφή ιδιοκτησίας και μετά την πληρωμή του αναλογούντος μέρους της τιμής αγοράς στους αγοραστές. Εφόσον οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν μερικές επιστροφές, η κατοχή των τμηματικών εκτάσεων μεταβιβάζεται μόνο μετά την πληρωμή των αντίστοιχων μερών της τιμής αγοράς. Η παράδοση θα καταγράφεται σε γραπτή μορφή.

III. Από τη στιγμή της παράδοσης, όλες οι χρήσεις καθώς και τα ιδιωτικά και δημόσια βάρη μεταφέρονται στους αγοραστές. Από αυτή τη στιγμή, οι αγοραστές αναλαμβάνουν τις άλλες δημόσιες εισφορές, τέλη και φόρους, τον κίνδυνο τυχαίας απώλειας ή φθοράς του αντικειμένου της αγοράς, την υποχρέωση ασφάλειας κυκλοφορίας και την υποχρέωση καθαρισμού και ρίψης αλατιού στους δρόμους. Τον

Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι η Ομοσπονδία ως αυτοασφαλιστής δεν έχει συνάψει ασφάλιση για το αντικείμενο αγοράς που αναφέρεται στο Άρθρο 3.

Άρθρο 9 Nachzahlung wegen planungsbedingter höherwertiger Nutzungsmöglichkeiten

I. Το Kaufobjekt είναι προς το παρόν ακόμα χαρακτηρισμένο ως ειδική περιοχή και δεν έχει συμπεριληφθεί στην πολεοδομική σχεδίαση.

II. Η διαδικασία καθορισμού της τιμής αγοράς βασίζεται σε χρήση ως Γενική Κατοικία σύμφωνα με το Άρθρο 4 BauNVO με συντελεστή δόμησης 0,4 και συντελεστή επιφάνειας 1,2 σύμφωνα με το Άρθρο 17 BauNVO.

III. Οι αγοραστές υποχρεούνται, σε περίπτωση να καταβάλουν μια επιπλέον πληρωμή για την τιμή αγοράς που συμφωνήθηκε σε αυτή τη σύμβαση, εάν ο δήμος, στην ιδιότητά του ως φορέας σχεδίασης, εντός δέκα ετών από την υπογραφή της σύμβασης, ανοίξει μια ανώτερη δυνατότητα χρήσης σε είδος και μέγεθος από αυτή που καθορίστηκε στην παράγραφο II και οι αγοραστές πραγματοποιήσουν αυτήν την ανώτερη χρήση πριν από την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας, διαφορετικά από την υποκείμενη χρήση στην παράγραφο II, π.χ. μέσω αξιόλογης οικοδομικής εκμετάλλευσης (συμπυκνωμένη δόμηση) ή μέσω πώλησης.

Η διαφορά που πρέπει να καταβληθεί είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς σύμφωνα με το § 6 αυτής της σύμβασης και της αξίας του ακινήτου κατά την ημερομηνία της αίτησης καταβολής του ποσού από την Ομοσπονδία. Η διαφορά αξίας προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Εκτίμησης ακινήτων για την περιοχή της Πόλης Ζβάιμπρικεν και τον εκτιμητή στην Ανώτερη Οικονομική Διεύθυνση Κόμπλεντς κατόπιν συμφωνίας και καθορίζεται από την Ομοσπονδία.

Το ποσό πληρωμής είναι απαιτητό τέσσερις εβδομάδες μετά την προειδοποίηση πληρωμής από την Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ισχύουν οι ρυθμίσεις του Άρθρου 6 Παράγραφος V αυτής της σύμβασης.

Άρθρο 10 Εγγύηση, Ευθύνη

I. Το αντικείμενο αγοράς που αναφέρεται στο Άρθρο 3 Παράγραφος I πωλείται στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την στιγμή της πιστοποίησης. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή στους αγοραστές. Οποιαδήποτε εγγύηση για ορατά και μη ορατά ελαττώματα ή νομικά ελαττώματα ή και κρυφά ελαττώματα, καθώς και η εφαρμογή των Άρθρων 459 και επόμενα BGB αποκλείονται σχετικά με το αντικείμενο αγοράς.

II. Η Ομοσπονδία δεν ευθύνεται για συγκεκριμένο μέγεθος, πορεία ορίων, ποιότητα, καταλληλότητα και κατάσταση του αντικειμένου αγοράς και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς των αγοραστών ή των νομικών διαδόχων τους.

III. Το Ingenieurbüro ASAL, Κάιζερσλάουτερν, έχει ελέγξει το αντικείμενο αγοράς εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος του κρατιδίου Ρηνανίας-Παλατινάτου για τυχόν υπάρχουσες μολυσμένες περιοχές. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αναγνωρίσιμες απειλές και ότι οι έρευνες είναι επομένως περιττές.

Τα αντίστοιχα πρωτόκολλα της ομάδας εργασίας για τις μετατροπές παλαιών ρύπων (KoAG) είναι γνωστά στους αγοραστές.

IV. Η Ομοσπονδία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ακίνητης περιουσίας, τη νομιμότητα της επιδιωκόμενης χρήσης από τους αγοραστές, τις δυνατότητες χρήσης και δόμησης, καθώς και την ποιότητα του οικοπέδου. Οι απαραίτητες άδειες πρέπει να αποκτηθούν από τους αγοραστές άμεσα και με δικά τους έξοδα.

V. Η Ομοσπονδία εγγυάται ότι η ακίνητη περιουσία στην Τμήμα II και III του Κτηματολογίου είναι ελεύθερη από μη αναληφθείσες επιβαρύνσεις και περιορισμούς, καθώς και από καθυστερημένες δημόσιες επιβαρύνσεις και φόρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτή την πιστοποίηση.

VI. Η Ομοσπονδία δηλώνει ότι δεν έχει επιβάλει καμία υποχρέωση δόμησης και δεν γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων υποχρεώσεων.

§ 11 Ανακαίνιση παρκέ

I. Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι οι δάπεδα από παρκέ των διαμερισμάτων είναι επιβαρυνμένα με πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAK).

Η Ομοσπονδία έχει ζητήσει από το Εργαστήριο Περιβάλλοντος ARGUK, στο Όμπερουρσέλ, να εξετάσει τα διαμερίσματα. Το αποτέλεσμα της εξέτασης από 21.04.1998 είναι διαθέσιμο στους αγοραστές. Οι αγοραστές γνωρίζουν επίσης ότι ένα μέρος των εντοιχισμένων ντουλαπιών που υπάρχουν στα διαμερίσματα μπορεί επίσης να είναι επιβαρυνμένο.

II. Το ποσοστό κόστους της Ομοσπονδίας για την Ανακαίνιση παρκέ ανέρχεται σε DM 5.817.440,-- και έχει ήδη πλήρως ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της τιμής αγοράς ύψους DM 5.182.560,--.

Η συμμετοχή του κόστους από την Ομοσπονδία βασίζεται στην πρόθεση των αγοραστών για πλήρη αντικατάσταση όλων των δαπέδων από παρκέ σε όλα τα πωλούμενα διαμερίσματα.

Οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή στο κόστος για την Ανακαίνιση παρκέ καθώς και οποιαδήποτε ευθύνη της Ομοσπονδίας για τυχόν άλλες υπάρχουσες τοξικές ουσίες και συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην ενδεχόμενη αποκατάστασή τους αποκλείονται ρητά.

Οι αγοραστές υποχρεώνονται απέναντι στην Ομοσπονδία να ανακαινίσουν τα παρκέ των διαμερισμάτων, που

α) βρίσκονται εντός της περιοχής που έχει επισημανθεί με μπλε στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 5), εντός προθεσμίας 2 ετών από την σημερινή ημερομηνία της συμβολαιογραφικής πράξης, β) βρίσκονται εντός της περιοχής που έχει επισημανθεί με κόκκινο στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 5), εντός προθεσμίας 2 ετών μετά την παράδοση κατοχής σύμφωνα με το § 8 παρ. II, με πλήρη αντικατάσταση των παρκέ για να ανακαινιστούν. Στην εσωτερική σχέση των αγοραστών, ο αγοραστής αναλαμβάνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις σύμφωνα με το 2α).

III. Η ανακαίνιση πρέπει να αποδειχθεί στην Ομοσπονδία. Η απόδειξη γίνεται μέσω γραπτής επιβεβαίωσης της ειδικευμένης εταιρείας που έχει αναλάβει την εκτέλεση των μέτρων ανακαίνισης. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την εκτέλεση των μέτρων ανακαίνισης μέσω αυτοψίας.

Εφόσον η απόδειξη δεν μπορεί να παρασχεθεί για το σύνολο του ακινήτου ή μέρη αυτού, πρέπει να καταβληθεί ποσό ύψους DM 242,--/τ.μ. μη ανακαινισμένης επιφάνειας παρκέ στον Ομοσπονδία.

Για τα σημεία που επισημαίνονται με κόκκινο στο Σχέδιο θέσης
(Παράρτημα 5)

Η υποχρέωση καταβολής επιπλέον ποσού ισχύει και στην περίπτωση που και στο μέτρο που η Ομοσπονδία ή οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει ανακαίνιση παρκέ πριν από τη μεταβίβαση της κατοχής.

Η Να καταβολή πρέπει να γίνει εντός έξι εβδομάδων μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας. n.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ισχύουν οι ρυθμίσεις στο § 6 παράγραφος V. αυτής της σύμβασης.

§ 12 Εξωτερική ανάπτυξη

I. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

A) Το ακίνητο είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο σύστημα ακαθάρτων υδάτων και τη δημόσια διαχείριση επιφανειακών υδάτων. Τα ακάθαρτα ύδατα διοχετεύονται μέσω των συλλεκτικών αγωγών της κατοικητικής περιοχής που επισημαίνονται με κόκκινο στο συνημμένο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 6) στην μπλε επισημασμένη συλλεκτήρα μεικτών υδάτων της κασέρνας και στη συνέχεια στον δημόσιο κύριο συλλεκτήρα.

Τα επιφανειακά ύδατα συλλέγονται αρχικά στις δεξαμενές απορροής βροχής που επισημαίνονται με κίτρινο στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 6) και στη συνέχεια απορρίπτονται επίσης μέσω των κόκκινων επισημασμένων συλλεκτικών αγωγών, όπως τα ακάθαρτα ύδατα.

Οι δεξαμενές απορροής βροχής έχουν περιορισμένη ικανότητα απορρόφησης. Σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, τα επιφανειακά ύδατα που δεν μπορούν να συλλεχθούν στις δεξαμενές απορροής βροχής διοχετεύονται μέσω υπερχειλίσσης στους πράσινους επισημασμένους συλλεκτικούς αγωγούς για επιφανειακά ύδατα και οδηγούνται απευθείας στον Bautzenbach.

Οι συλλεκτικοί αγωγοί διέρχονται από τα εξής τρίτα ακίνητα και είναι μερικώς εξασφαλισμένοι μέσω συμβολαίων παραχώρησης καθώς και περιορισμένων προσωπικών υπηρεσιών υπέρ της Ομοσπονδίας - όπως ακολουθεί:

- Κτηματολόγιο Ζβάμπρικεν Φύλλο 7002, αριθ. 207, αριθ. κτηματολογίου 3135/1, ιδιοκτήτης: Πόλη Ζβάμπρικεν, θέση/οικονομική κατηγορία: κυκλοφοριακή επιφάνεια

Τύπος εξασφάλισης: καμία εμπράγματη εξασφάλιση, κανένα συμβόλαιο παραχώρησης,

- Κτηματολόγιο Ζβάμπρικεν Φύλλο-7005, αριθ. 142 και 197, αριθ. κτηματολογίου 2852/16 και 3134/4, ιδιοκτήτης: Πόλη Ζβάμπρικεν,

Θέση/οικονομική κατηγορία: δασική, κυκλοφοριακή, αγροτική επιφάνεια,

είναι η ασφάλιση: Δικαίωμα λειτουργίας μιας εγκατάστασης αποχέτευσης; Η άσκηση είναι μετα transferable σε τρίτο. Συμβάσεις παραχώρησης από 29.11.1963 και 4.5.1985,

- Κτηματολόγιο από Ζβάιμπρικεν Φύλλο 6780, τρέχων Αρ. 1, F1.Αρ. 2652/15, Ιδιοκτήτες: Εγγαμος Δρ. Χάιντι Λάμπερτ-Λανγκ και Ντίτριχ Λανγκ; Ζβάιμπρικεν,

Θέση/Οικονομική κατηγορία: Γη
πρασίνου,

Τύπος ασφάλισης: καμία πραγματική ασφάλιση, κανένα συμβόλαιο παραχώρησης,

- Κτηματολόγιο από Ζβάιμπρικεν Φύλλο 4291, τρέχων Αρ. 1, F1.Αρ. 2652/10, Ιδιοκτήτης: Κύριος Ντίτριχ Λανγκ, Ζβάιμπρικεν, Θέση/Οικονομική κατηγορία: Οικόπεδο και Γη πρασίνου,

Τύπος εξασφάλισης: καμία πραγματική εξασφάλιση, κανένα συμβόλαιο παραχώρησης.

Οι υπάρχοντες συμβάσεις παραχώρησης είναι γνωστές στους αγοραστές.

Β.) Η Ομοσπονδία μεταβιβάζει τους συλλεκτικούς αγωγούς που επισημαίνονται με κόκκινο και πράσινο στην Παράρτημα 6, καθώς και τις δεξαμενές απορροής βροχής που επισημαίνονται με κίτρινο στους αγοραστές σε εταιρεία αστικού δικαίου. Για το σκοπό αυτό, μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα που του ανήκουν από τις προαναφερόμενες συμβάσεις παραχώρησης - στους αγοραστές σύμφωνα με την καθορισμένη αναλογία συμμετοχής. Η Ομοσπονδία δεν ευθύνεται για την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων διαμόρφωσης.

Οι αγοραστές επιδιώκουν τη μεταβίβαση των συλλεκτικών αγωγών και των δεξαμενών απορροής βροχής στην πόλη Ζβάιμπρικεν (Υπηρεσίες αποκομιδής) στο πλαίσιο μιας σύμβασης ανάπτυξης.

Για την πορεία των αγωγών στα ακίνητα με αριθμούς κτηματολογίου 2652/10 και 2652/15, δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο παραχώρησης με τους ιδιοκτήτες ούτε και κανένα εξασφαλισμένο δικαίωμα αγωγού. Αυτό θα ανανεωθεί άμεσα από την Ομοσπονδία προς όφελος της πόλης Ζβάιμπρικεν.

Όλα τα υπόλοιπα έξοδα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της εξωτερικής ανάπτυξης από την πλευρά αποχέτευσης, ειδικότερα τα έξοδα σχετικά με τη μεταφορά των συλλεκτικών αγωγών στην πόλη Ζβάιμπρικεν, καθώς και η εμπράγματη ασφάλιση αυτών των αγωγών σε σχέση με τα άλλα ακίνητα, επιβαρύνουν τους αγοραστές, σύμφωνα με τη εσωτερική τους σχέση με τον αγοραστή 2α).

Γ.) Οι αγοραστές παραχωρούν στην Ομοσπονδία, όσο οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις κατοικούν ακόμη στην περιοχή, ένα δωρεάν δικαίωμα κοινής χρήσης στους αποχετευτικούς αγωγούς που επισημαίνονται με κόκκινο και πράσινο στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 6), καθώς και στις δεξαμενές απορροής βροχής που επισημαίνονται με κίτρινο. Δεσμεύονται να διατηρούν τους αγωγούς και τις δεξαμενές απορροής βροχής σε λειτουργική κατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αποχέτευση των αποβλήτων.

Δ.) Υπάρχει συμβόλαιο παραχώρησης για τη κοινή χρήση του συλλεκτικού αγωγού, ο οποίος εγκαταλείπει την κατοικημένη περιοχή στο νοτιοδυτικό όριο του ακινήτου, υπέρ του ιδιοκτήτη του Φλ.Αρ. 2651, κυρίου Δρ. Γιοσέφ Ριές, Δρ. Άλμπερτ Μπέκερ-Στράσε 14, 66482 Ζβάιμπρικεν, από 16.12.1974 με συμβάσεις προσθέτων από 28.09.1981, 1.10.1981 καθώς και 16.8.1985, 19.8.1985 και 9.2.1996, 13.2.1996.

Οι αγοραστές εισέρχονται στη γνωστή τους σύμβαση αντί του Ομοσπονδία.

II. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΈΣΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η κατοικητική περιοχή είναι συνδεδεμένη με την δημόσια Προμήθεια Φρέσκου Νερού. Το σημείο παράδοσης της δημόσιας κύριας γραμμής βρίσκεται στον Σταθμό αντλίας νερού στο κτίριο αριθ. 4241. Η γραμμή φρέσκου νερού που τροφοδοτεί την κατοικητική περιοχή διέρχεται από το γειτονικό οικόπεδο του Studentenwerk Κάιζερσλάουτερν.

Όσον αφορά τη συνεκμετάλλευση αυτού του τμήματος αγωγού από τους αγοραστές, παραπέμπουμε στο § 13 παράγραφος VIII. αυτής της σύμβασης.

III. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ολόκληρο το Kreuzbergareal αποτελεί μια ενότητα και έχει αναπτυχθεί μέσω ενός 20-KV-Δακτυλίου και των Σταθμών μετασχηματιστών αριθ. 4210 και 4238. Οι Σταθμοί μετασχηματιστών έχουν ήδη πωληθεί από την Ομοσπονδία στην Πόλη Ζβάιμπρικεν.

Επιδιώκεται η μεταφορά του 20-KV Δακτυλίου στην Πόλη Ζβάιμπρικεν καθώς και η εμπράγματη εξασφάλιση αυτής της γραμμής υπέρ της Πόλης Ζβάιμπρικεν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 20-KV-Δακτύλιος δεν θα πωληθεί. Οι αγοραστές υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην μεταφορά του 20-KV-Δακτυλίου στην Πόλη Ζβάιμπρικεν στον "απαραίτητο βαθμό". Ειδικότερα, υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πορεία της γραμμής, κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας, με κατάλληλο και συνήθη τρόπο υπέρ της Πόλης Ζβάιμπρικεν (Δημοτικές Επιχειρήσεις).

Μέχρι την εμπράγματη εξασφάλιση, οι αγοραστές παραχωρούν στην Ομοσπονδία και στην Πόλη Ζβάιμπρικεν (Δημοτικές Επιχειρήσεις) τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης για τη λειτουργία και τη συντήρηση των Σταθμών μετασχηματιστών και του 20-KV-Δακτυλίου.

Οι αγοραστές υποχρεούνται να εξοπλίσουν τα κτίρια εντός της κατοικητικής περιοχής, σε συνεννόηση με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ζβάιμπρικεν, με μετρητικές συσκευές στον απαιτούμενο βαθμό.

§ 13 Εσωτερική Εξέλιξη

I. Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι η συνολική κατοικητική περιοχή είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτικά διαμορφωμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι αγωγοί αποχέτευσης, ύδρευσης και χαμηλής τάσης, καθώς και οι εγκαταστάσεις για τη θέρμανση και την παροχή ζεστού νερού και οι δρόμοι, συμπεριλαμβανομένου του οδικού φωτισμού, ανήκουν στην Ομοσπονδία και δεν είναι δημόσιοι.

Στους αγοραστές έχουν παραδοθεί σχέδια σχετικά με την πορεία των αγωγών. Η Ομοσπονδία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη συμφωνία των σχεδίων με την πραγματική πορεία των αγωγών.

II. Οδικές Επιφάνειες

Η κατάσταση των οδικών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένου του οδικού φωτισμού, είναι γνωστή στους αγοραστές. Στο Studentenwerk Kaiserslautern επιτράπηκε από την Ομοσπονδία η κοινή χρήση των παρακάτω δρόμων ως πρόσβαση στη φοιτητική εστία:

- η Τέξασστραβε από την Amerikastraße μέχρι τη συμβολή της με τη Βιρτζίνιαστραβε,

- η Βιρτζίνιαστραβε μέχρι τα νότια όρια του αγορασθέντος ακινήτου. Οι αγοραστές υποχρεούνται να ανέχονται αυτή τη συνεχή χρήση.

III. Συλλογή Ακαθαρτων Υδάτων

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα μιας κάμερας που πραγματοποιήθηκε το 1997, οι σωλήνες ακαθαρτων υδάτων εντός του ακινήτου βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή στους αγοραστές.

Στο Studentenwerk Kaiserslautern επιτράπηκε από την Ομοσπονδία μέχρι τη στιγμή της αποσύνδεσης από τον κρατικό σωλήνα ακαθαρτων υδάτων να χρησιμοποιεί τον σωλήνα ακαθαρτων υδάτων, αλλά μόνο στο βαθμό που η διέλευση των αποβλήτων έχει εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή Πολεοδομίας ή Υδρολογική Αρχή.

Οι αγοραστές υποχρεούνται να ανέχονται αυτή τη συν-χρήση μέχρι να γίνει η αποσύνδεση ή μέχρι οι σωλήνες αποχέτευσης να μεταφερθούν στις Υπηρεσίες αποκομιδής.

IV. Αποστράγγιση Επιφανειών

Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι το σύστημα αποστράγγισης επιφανειών δεν πληροί πλέον τα πρότυπα της ισχύουσας υδατικής νομοθεσίας.

V. Προμήθεια Φρέσκου Νερού

Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι οι αγωγοί πόσιμου νερού που τροφοδοτούν τις κατοικίες διασχίζουν εν μέρει τους πράσινους χώρους, βρίσκονται σε κακή κατάσταση και πρέπει να ανανεωθούν.

VI. Παροχή Ρεύματος

Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι οι χαμηλής τάσης καλωδιώσεις που τροφοδοτούν τις κατοικίες περνούν εν μέρει μέσα από τους Πράσινους Χώρους και μέσω των υπογείων ορισμένων κατοικιών.

VII. Παροχή Θερμότητας και Ζεστού Νερού

Η παροχή θερμότητας και ζεστού νερού της κατοικητικής περιοχής διασφαλίζεται αυτή τη στιγμή από την κεντρική θέρμανσης που λειτουργεί με κάρβουνο στο κτίριο Nr. 4233.

Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι η κεντρική θέρμανσης, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση προστασίας από εκπομπές του TÜV Pfalz e.V., δεν πληροί τις τιμές εκπομπών της TA Luft. Ειδικότερα, οι αγοραστές είναι ενήμεροι για την σχετική απόφαση του Γραφείου Εμπορικής Επιθεώρησης Neustadt a.d. Weinstraße από 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Οι αγοραστές υποχρεούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού, να εκπληρώσουν τις γνωστές τους απαιτήσεις της απόφασης της 27.10.97, μέσω αναβάθμισης σε λειτουργία με αέριο/πετρέλαιο και να διασφαλίσουν την κατάλληλη προμήθεια των διαμερισμάτων που έχουν παραχωρηθεί στις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την επιστροφή τους από τις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις, με εύλογες, τοπικές συνθήκες.

ΙΣτο εσωτερικό των αγοραστών, αυτή η υποχρέωση αναλαμβάνεται από τον αγοραστή 2b).

Αντίθετα, ο αγοραστής 2a) αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει την οικονομική βιωσιμότητα του θερμοηλεκτρικού σταθμού στο Gebäude Nr. 4233, να διασφαλίσει την παροχή θέρμανσης σε όλα τα μετοχικά κατοικίες μέσω του θερμοηλεκτρικού σταθμού (Geb. 4233) και σε περίπτωση μεταπώλησης να μεταβιβάσει αυτή την υποχρέωση για αποκλειστική λήψη θερμότητας από τον θερμοηλεκτρικό σταθμό (Geb. 4233) στον αγοραστή καθώς και να υποχρεώσει τους μελλοντικούς νομικούς διαδόχους αναλόγως.

VIII. Στο γειτονικό ακίνητο Fl.Nr. 2885/12, κτίριο και ελεύθερος χώρος, Virginiestraße 14, 16 και 18, έχει καταχωρηθεί υπέρ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ομοσπονδιακή Διοίκηση Οικονομικών) μια περιορισμένη προσωπική υπηρεσία για την εξασφάλιση δικαιωμάτων αγωγών (ρεύμα, νερό, θέρμανση, οδικός φωτισμός).

Η Ομοσπονδία θα απαιτήσει από το Studentenwerk -μετά από αίτημα των αγοραστών- την εκ νέου παραγγελία αυτών των δικαιωμάτων προς όφελος των αγοραστών.

Ο ίδιος παραχωρεί στους αγοραστές όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη σύμβαση με το Studentenwerk σχετικά με τις εγκαταστάσεις ανάπτυξης. Οι σχετικές συμβατικές ρυθμίσεις είναι γνωστές στους αγοραστές.

IX. Fernmeldekabel

Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι στην δυτική όρια του οικοπέδου, πίσω από τις κατοικίες Virginiestraße 8-12, έχει τοποθετηθεί ένα Fernmeldekabel για την τροφοδοσία της φοιτητικής εστίας.

Οι αγοραστές ανέχονται τη διατήρηση του Fernmeldekabel, η πορεία του οποίου είναι επισημασμένη με κόκκινο στο σχέδιο θέσης (παράρτημα 7).

§ 14 Υποχρεώσεις των αγοραστών

I. Οι αγοραστές υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη σωστή ανάπτυξη των τμημάτων του ακινήτου που έχουν παραχωρηθεί στις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στο εσωτερικό των αγοραστών, ο αγοραστής 2a) αναλαμβάνει τα σχετικά κόστη. Η διασφάλιση γίνεται κατά προτίμηση μέσω της μεταφοράς των Erschließungseinrichtungen, των οδικών επιφανειών και των κύριων δικτύων στις οδούς της πόλης Zbäimpricken στο πλαίσιο μιας σύμβασης ανάπτυξης. Σε αυτή τη διαδικασία, οι αγοραστές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς θέσεις στάθμευσης δωρεάν μετά την παραχώρηση των οδικών επιφανειών για δημόσια χρήση.

II. Μέχρι την δημόσια παραχώρηση των οδικών επιφανειών, ο αγοραστής 2a) παραχωρεί στην Ομοσπονδία καθώς και στις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις και τους επισκέπτες τους το δικαίωμα κοινής χρήσης των οδικών επιφανειών εντός της κατοικητικής περιοχής, και παρέχει στις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις θέσεις στάθμευσης στο προηγούμενο εύρος δωρεάν.

Αποποιούμαστε της πραγματικής εξασφάλισης.

Ο αγοραστής 2α) υποχρεούται να διαμορφώσει τις οδικές επιφάνειες εντός των τμημάτων του ακινήτου που έχουν παραχωρηθεί στις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις με τρόπο που να μειώνει την κυκλοφορία.

III. Στο βαθμό που δεν επιτευχθεί η ενσωμάτωση των συστημάτων ανάπτυξης στο δημόσιο δίκτυο, οι αγοραστές υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη σωστή τροφοδοσία και αποχέτευση των Ολλανδικών Ένοπλων Δυνάμεων και, εφόσον χρειαστεί, να εγκαταστήσουν νέους αγωγούς πόσιμου νερού. Στην εσωτερική σχέση των αγοραστών, ο αγοραστής 2α) αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

IV. Οι αγοραστές υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιουσίας Λαντάου καθώς και το τμήμα ακινήτων των Ολλανδικών Ένοπλων Δυνάμεων "DGW & T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Ζέβεν" για έργα κατασκευής που ενδέχεται να επηρεάσουν την παραχωρηθείσα περιοχή ή την αξία διαμονής της, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα αυτών των έργων, ώστε να μπορούν να αντιδράσουν κατάλληλα.

V. Σε περίπτωση περαιτέρω μεταβίβασης τμημάτων ακινήτων σε τρίτο, αυτός πρέπει να υποχρεωθεί με τον ίδιο τρόπο.

Οι αγοραστές υποχρεούνται, για την κανονική ανάπτυξη της περιοχής που έχει παραχωρηθεί στις Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας, να διευθετήσουν μια εμπράγματο ασφαλίση των εγκαταστάσεων παροχής και αποχέτευσης.

§ 15 Συνολική ευθύνη

Για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με αυτή τη σύμβαση απέναντι στην Ομοσπονδία, οι αγοραστές ευθύνονται ως συνολικοί οφειλέτες κατά 2 α) και 2 β).

§ 16 Μεταβιβάσεις

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι οι Μεταβιβάσεις θα πρέπει να δηλωθούν σε δύο ή περισσότερα έγγραφα προσθήκης.

Η παραχώρηση σχετικά με την περιοχή που έχει επισημανθεί με μπλε στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 5) θα δηλωθεί μόνο όταν έχουν διεξαχθεί οι μετρήσεις και οι αλλαγές είναι διαθέσιμες μέσω της υποβολής των αποδεικτικών αλλαγών, καθώς και οι τραπεζικές εγγυήσεις σύμφωνα με το § 7 παρ. II έχουν παραδοθεί στην Ομοσπονδία. Η παραχώρηση σχετικά με την περιοχή που έχει επισημανθεί με κόκκινο στο σχέδιο θέσης (Παράρτημα 5) θα δηλωθεί μόνο όταν έχουν διεξαχθεί οι μετρήσεις, οι αλλαγές είναι διαθέσιμες μέσω της υποβολής του αποδεικτικού αλλαγής, οι Ολλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν επιστρέψει την περιοχή που παραχωρείται στην Ομοσπονδία ή έχουν συμφωνήσει σε μεταβίβαση ιδιοκτησίας και το αντίστοιχο τμήμα τιμής αγοράς σύμφωνα με το 6 παράγραφος III έχει πληρωθεί.

§ 17 προσημειώσεις μεταβίβασης

Για την εξασφάλιση της αξίωσης για μεταβίβαση και μεταφορά ιδιοκτησίας, εγκρίνεται και ζητείται η καταχώριση μίας προσημείωσης μεταβίβασης υπέρ των αγοραστών 2α) και 2β) στο Κτηματολόγιο, εις βάρος της ακίνητης περιουσίας που προσδιορίζεται στην § I παρ. I.

Οι συμμετέχοντες εγκρίνουν και ζητούν τη διαγραφή αυτών των προσημειώσεων.

α) για την ακίνητη περιουσία που αφορά τη σύμβαση με την καταχώριση της αλλαγής ιδιοκτησίας, εφόσον δεν έχουν γίνει ενδιάμεσες καταχωρίσεις, εκτός αν ο αποκτών έχει συμφωνήσει,

β) για το τμήμα που δεν έχει μεταπωληθεί σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. II από την ακίνητη περιουσία που αναφέρεται στο Άρθρο 1 με την ολοκλήρωση της απόδειξης μεταβολής στο Κτηματολόγιο. Για την απόδειξη ποιο ακίνητο δεν έχει πωληθεί, αρκεί μια επιβεβαίωση με σφραγίδα του αρμόδιου συμβολαιογράφου.

Άρθρο 18 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, Συνεισφορές Ανάπτυξης - Συνεισφορές Επικοινωνίας και Συνεισφορές Ανάπλασης e

Όλες οι εισφορές για την ανάπτυξη, τους γείτονες και τις επενδύσεις που έχουν ζητηθεί μέχρι την ημέρα της επικύρωσης από την Ομοσπονδία σύμφωνα με τον Κωδικό Οικοδομικών Νόμων, τον Νόμο για Δημοτικά Τέλη καθώς και τον τοπικό κανονισμό έχουν πληρωθεί και περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς.

Οι εισφορές που ζητούνται από την ημέρα της επικύρωσης επιβαρύνουν τους αγοραστές ανεξαρτήτως του χρόνου που προκλήθηκαν και του παραλήπτη της ειδοποίησης.

§ 19 Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων

I. Τα έξοδα και οι αμοιβές που σχετίζονται με αυτή τη σύμβαση αγοράς και την εκτέλεσή της, καθώς και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, επιβαρύνουν τον αγοραστή κατά 2α).

II. Έξοδα για την άδεια ή την επιβεβαίωση από μια συμβαλλόμενη πλευρά επιβαρύνουν αυτήν. n.

§ 20 Δραστηριότητα εκτέλεσης του συμβολαιογράφου

I. Ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ζητήσει και να παραλάβει τις άδειες ή τα αρνητικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για την ισχύ του συμβολαίου ή την εκτέλεσή του. Αυτές θα είναι έγκυρες για όλους τους εμπλεκόμενους με την παραλαβή τους από τον υπηρετούντα συμβολαιογράφο ή τον φύλακα αυτού του εγγράφου.

Ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει την άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων.

II. Όλες οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο θα γίνονται μόνο κατόπιν των αιτημάτων του υπηρετούντα συμβολαιογράφου. Αυτός είναι επίσης εξουσιοδοτημένος, υπό την απαλλαγή από τον περιορισμό του § 181 BGB, να υποβάλλει αιτήματα για τους εμπλεκόμενους ξεχωριστά και περιορισμένα, καθώς και να τα αποσύρει με τον ίδιο τρόπο και να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει αυτό το έγγραφο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο για την επίτευξη της επιθυμητής εγγραφής στο Κτηματολόγιο και δεν επηρεάζει τα ουσιαστικά στοιχεία του Kaufvertrag.

III. Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται από το δικό τους δικαίωμα υποβολής αίτησης.

IV: Ο συμβολαιογράφος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει διοικητικές άδειες υπό όρους και προϋποθέσεις και αποφάσεις, με τις οποίες μια διοικητική άδεια απορρίπτεται ή ασκείται δικαίωμα προτίμησης. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους αυτοπροσώπως; ζητείται αντίγραφο στον συμβολαιογράφο.

§ 21 Ρήτρα Μερικής Ακυρότητας

Εάν μια διάταξη της παρούσας σύμβασης είναι ή γίνει άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις της σύμβασης αυτής παραμένουν ανέπαφες.

Αντικατάσταση μιας άκυρης ή ακυρωθείσας διάταξης θα πρέπει να γίνει με μια ρύθμιση που προβλέπεται από το νόμο ή, εάν δεν υπάρχει νόμιμη διάταξη, με μια ρύθμιση που να αντιστοιχεί στο νόημα της παρούσας σύμβασης.

§ 22 Πληρότητα της πιστοποίησης

Δεν έχουν γίνει άλλες συμφωνίες.

§ 23 Έγγραφη μορφή

Οι μεταγενέστερες συμφωνίες για αυτή τη σύμβαση απαιτούν έγγραφη μορφή για να είναι έγκυρες, εκτός εάν υπάρχει υποχρέωση πιστοποίησης.

§ 24 Οδηγίες από τον συμβολαιογράφο

Οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί ότι:

I. αυτή η σύμβαση, στο μέτρο που εφαρμόζεται ο νόμος περί ακινήτων ή ο Κωδικός Οικοδομικών Νόμων, καθίσταται έγκυρη μόνο με την έκδοση της αντίστοιχης άδειας και επιπλέον μπορεί να εκπληρωθεί από την Ομοσπονδία μόνο εάν υπάρχει η απαραίτητη άδεια σύμφωνα με τον Κωδικό Οικοδομικών Νόμων και δεν ασκείται κανένα νομικό δικαίωμα προτίμησης;

II. όλες οι νομικές δηλώσεις, από τις οποίες εξαρτάται η σύναψη και η ύπαρξη αυτής της σύμβασης, πρέπει να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το Άρθρο 313 HGB, αλλιώς αυτή η σύμβαση είναι άκυρη;

III. η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στους αγοραστές μόνο με τη μεταγραφή στο Κτηματολόγιο και για αυτό απαιτείται η βεβαίωση φορολογικής συμμόρφωσης και οι διοικητικές άδειες ή οι αρνητικές βεβαιώσεις;

IV. η Ομοσπονδία και οι αγοραστές ως συνολικοί οφειλότες για τους φόρους που αφορούν την ακίνητη περιουσία και τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων καθώς και τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα του συμβολαιογράφου ευθύνονται, η Ομοσπονδία όμως μόνο στο βαθμό που δεν της παρέχεται απαλλαγή εξόδων ή μείωση σύμφωνα με το νόμο;

V. ο συμβολαιογράφος έχει επιτρέψει την εξέταση του Κτηματολογίου, όχι όμως του κτηματολογικού σχεδίου και του καταλόγου οικοδομικών βαρών, και η ονομασία στο Κτηματολόγιο δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον επιτρεπόμενο τύπο χρήσης.

VI. ο συμβολαιογράφος δεν έχει αναλάβει φορολογική και οικονομική συμβουλή .

§ 25 παράρτημα

Στο μέτρο που σε αυτή την πιστοποίηση γίνεται αναφορά σε παράρτημα, αυτά είναι στοιχεία αυτής της σύμβασης.

§ 26 Δικαστική Δικαιοδοσία

Δικαστική δικαιοδοσία για όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν από αυτή τη σύμβαση είναι η Λαντάου στην Παλτία.

§ 27 Αντίτυπα

I. Από αυτή τη σύμβαση λαμβάνουν:

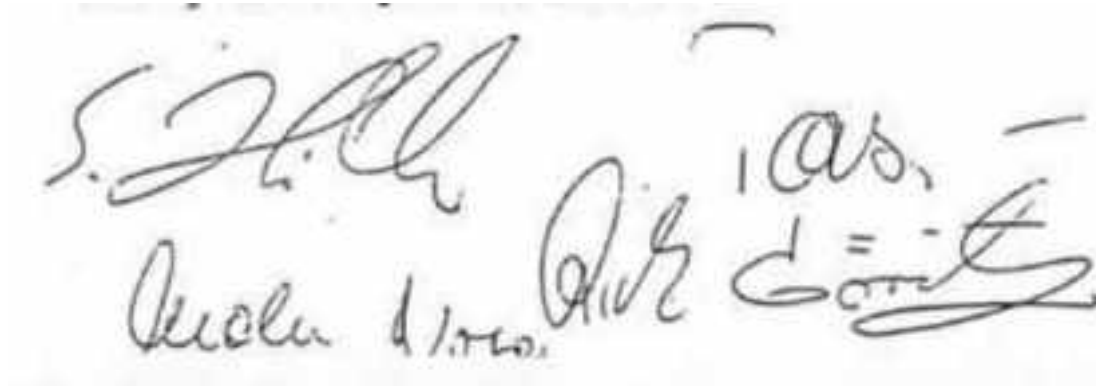
η Ομοσπονδία 1 αντίτυπο και 3 επικυρωμένα αντίγραφα, οι αγοραστές από 1 αντίτυπο και 1 επικυρωμένο αντίγραφο, το Κτηματολόγιο Ζβάιμπρικεν 1 αντίτυπο, η Οικονομική Υπηρεσία Ζβάιμπρικεν Υπηρεσία Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων 2 αντίγραφα και η Επιτροπή Εκτίμησης 1 αντίγραφο.

II. Οι ειδοποιήσεις του κτηματολογίου ζητούνται από την Ομοσπονδία σε τριπλό αντίτυπο και από τους αγοραστές σε απλό αντίτυπο.

Τέλος, οι παρόντες δήλωσαν:

Κατά την τελική ερώτηση του υπηρετούντος συμβολαιογράφου, όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να κάνουν καμία άλλη αλλαγή στο προαναφερόμενο κείμενο της σύμβασης, το οποίο έχει διαπραγματευτεί λεπτομερώς από τους συμμετέχοντες σε μακρές προπαρασκευαστικές συζητήσεις και έχει εγκριθεί από τους νομικούς και φορολογικούς τους συμβούλους. Αντίθετα, επιμένουν στην πιστοποίηση με την προαναφερόμενη μορφή.

Το παρόν Πρωτόκολλο διαβάστηκε από τον συμβολαιογράφο στους παρόντες,
εγκρίθηκε από αυτούς και υπογράφηκε αυτοπροσώπως ως εξής:



**Ανέκδοτο
α:**

Πληρεξουσιότητα Σύμφωνα με το § 16 του Νόμου για τη Χρηματοοικονομική
Διαχείριση (FVG) όπως ισχύει με το Νόμο Προσαρμογής Χρηματοδότησης της
30.08.1971 (BGBl. I.S. 1426) εξουσιοδοτώ. Κύριο Ζίγκφριντ Χίλερ

στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιουσίας
Λαντάου

για την πώληση του ακινήτου που είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο της Ζβάιμπρυκεν,
φύλλο 5958, στην Δημοτική Ενότητα Ζβάιμπρυκεν, οικόπεδο 2885/15, κτίριο και ελεύθερος χ
ώρος, Οδός Ντελαγουέρ, Οδός Λαντστάιλερ 97, 107 Οδός Λουιζιάνα 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Πενσιλβανίαστραße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 31, Τέξαςστραße, Βιρτζίνιαστραße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

Με συνολική έκταση 103 699 m².

Αξία του αντικειμένου της σύμβασης: 5.182.560,-- DM (σε λέξεις: Πέντε εκατομμύρια διακόσιες
ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Γερμανικά Μάρκα)

Λαντάου, 05.10.1998

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιουσίας
Λαντάου

Υπογραφή: Κύριος Πλάουθ ROAR

**- Απόσπασμα: σύμβαση Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του κράτους
Ρηνανία-Παλατινάτο (Studentenwerke Κάιζερσλάουτερν) από 15.08.1996.**

**§ 6 Γραμμές και εγκαταστάσεις παροχής και αποχέτευσης, οδικές
επιφάνειες δικαιώματα παραχώρησης και κοινής χρήσης**

I. Η παροχή θέρμανσης, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την κατοικητική περιοχή Κρόιτςμπεργκ καθώς και η αποχέτευση γίνεται μέσω ενός κρατικού **δικτύου, που αποτελεί μια ενότητα**. Επιπλέον, οι δρόμοι της κατοικητικής περιοχής Κρόιτςμπεργκ, συμπεριλαμβανομένου του οδικού φωτισμού, ανήκουν στην Ομοσπονδία. (...)

II. Στο αγορασθέν ακίνητο που αναφέρεται στην § 2 παρ. I, διασχίζουν γραμμές παροχής για νερό, ρεύμα, τηλεθέρμανση και οδικό φωτισμό, οι οποίες είναι ακόμα απαραίτητες για την παροχή στην κρατική κατοικητική περιοχή Κρόιτςμπεργκ. Επιπλέον, στο αγορασθέν ακίνητο βρίσκεται μια σταθμός αντλίας νερού (4241), που είναι ακόμα αναγκαία για την παροχή στην κατοικητική περιοχή Κρόιτςμπεργκ.

Η πορεία των αγωγών καθώς και η θέση του Σταθμού αντλίας νερού αποτυπώνονται στα σχέδια που περιλαμβάνονται ως παράρτημα 2 α (Υδραυλικοί αγωγοί/-σταθμός αντλίας), 2 β (Ηλεκτρικό ρεύμα), 2 γ (Οδικός φωτισμός) και 2 δ (Θερμική ενέργεια) σε αυτό το έγγραφο, τα οποία υποβλήθηκαν προς εξέταση στις συμβαλλόμενες πλευρές και εγκρίθηκαν από αυτές, επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Τα σχέδια είναι μέρος της παρούσας σύμβασης. (...)

VII. Η αγοραστής υποχρεούται να επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας των κρατικών θερμικών εγκαταστάσεων, των υδραυλικών και ηλεκτρικών αγωγών, του οδικού φωτισμού καθώς και του Σταθμού αντλίας νερού που βρίσκονται στο αγορασθέν ακίνητο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προμήθεια - ακόμη και μεμονωμένων κτιρίων - της κατοικητικής περιοχής Κρόιτςμπεργκ.

Για την εξασφάλιση αυτού του δικαιώματος παραχώρησης, η αγοραστής ιδρύει μια περιορισμένη προσωπική υπηρεσία υπέρ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ομοσπονδιακή Διοίκηση Οικονομικών) με το εξής περιεχόμενο:

"Δικαίωμα που μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανανέωση υπόγειων υδάτινων και ηλεκτρικών αγωγών (Δικαιώματα αγωγών), για τη λειτουργία σωμάτων οδικού φωτισμού και για τη λειτουργία υπόγειων αγωγών θέρμανσης που διέρχονται από το κτίριο αριθ. 4200 υπέρ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μπορεί, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αγοραστή - εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης - να εισέρχονται στο ακίνητο οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της και να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο ακίνητο που απαιτούνται για την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την υποχρέωση του εκάστοτε ιδιοκτήτη του επιβαρυσμένου ακινήτου να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την άσκησή του."

Η Ομοσπονδία υποβάλλει αίτηση και η αγοραστής εγκρίνει την καταχώριση αυτής της περιορισμένης προσωπικής υπηρεσίας στο Κτηματολόγιο.

Η καταχώριση θα γίνει μόνο μετά την υποβολή των αποδεικτικών αλλαγών και των νέων ονομάτων ακινήτων.

Η καταχώριση των δικαιωμάτων γίνεται δωρεάν.

VIII. Η αγοραστής υποχρεούται επιπλέον, κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας, να ανανεώσει δωρεάν τα παραπάνω δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο VII και να τα εξασφαλίσει εμπράκτως υπέρ τρίτου που ορίζει η Ομοσπονδία.

Επικοινωνία Ομοσπονδιακού Αρχείου
Κόμπλενζ (Κεντρική Υπηρεσία) Οδό
Ποτσντάμερ 1 56075 Κομπλεντς

Ειδικές διευθύνσεις

Η Κομπλεντς είναι η τοποθεσία της ειδικής διεύθυνσης Β. Αυτή είναι υπεύθυνη για τα κεντρικά πολιτικά κρατικά αρχεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας από το 1949 καθώς και των δυτικών ζωνών κατοχής.